

1502318-87.2021.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes contra a Flora

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... que o local é conhecido pelo tráfico de drogas, foram encaminhados como equipe de apoio. Narraram que quando o réu percebeu que o veículo seria apreendido e recolhido ao pátio, ele começou a alterar-se e declarar que era traficante e do "PCC", além de ameaçar matar os policiais. Disseram, ainda, o réu proferiu ofensas, dizendo que os policiais eram "verme" e "lixo". Por fim, deram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502318-87.2021.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502318-87.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes contra a Flora

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3027737/2021 - 04º D.P. AMERICANA, 17130398 - 04º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO ROGERIO DO NASCIMENTO FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

PAULO ROGERIO DO NASCIMENTO FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 147 e 331, ambos do Código Penal, porque, na data e local descritos na denúncia, ameaçou os policiais, por palavras e gestos, de causar-lhes mal injusto e grave. Consta, ainda, que desacatou funcionário público no exercício de suas funções.

A denúncia de fls. 36, foi recebida em 22 de junho de 2021 (fls. 38/39).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 61), apresentando defesa (fls. 65/69).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas as vítimas/testemunhas arroladas. O réu

deixou de comparecer ao interrogatório, tornando-se revel (fls. 94/95).

O Doutor Promotor de Justiça (fls. 100/101), entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente.

Ao manifestar-se (fls. 104/105), a Doutora Defensora do réu requereu a sua absolvição, por falta de provas ou atipicidade da conduta.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

Sobre o respeito que se deve à autoridade, já escrevia o jurista judaico-romano Paulo de Tarso, um dos precursores do Cristianismo, na sua Epístola aos Romanos, Capítulo XIII:

“1 Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores; porque não há autoridade que não venha de Deus; e as que existem foram ordenadas por Deus.

2 Por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação.

3 Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela;

4 porquanto ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada; porque é ministro de Deus, e vingador em ira contra aquele que pratica o mal.

5 Pelo que é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência.”

O desacato visa afrontar o Funcionário, diminuí-lo perante a opinião pública ou junto aos circunstantes, tratando-o com desprezo e desdém. Revela-se por gestos, comportamento e por palavras.

Segundo a jurisprudência, assim se caracteriza o delito:

APELAÇÃO CRIMINAL – Resistência e Desacato – Artigo 329 e artigo 331, ambos do Código Penal – Autoria e materialidade comprovadas – Palavra dos policiais confirmada com confissão parcial em inquérito – Não há que se falar em atipicidade das condutas – Acusado que insatisfeito com abordagem policial, resistiu à ordem de parada com agressões ao agente público, bem como proferiu xingamentos – O desacato ao funcionário público no exercício da função ou em razão dela, compromete sobremaneira a ordem pública e a segurança pública, demonstrando razoável grau de inadequação social, motivo pelo qual não há que se falar, também, em ausência de potencialidade lesiva, nem mesmo de afronta a Convenção Americana de Direitos Humanos – Condenação como medida de rigor – Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma adequada – APELO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0003015-53.2016.8.26.0539; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

“Nesse prisma, o bem jurídico protegido é o respeito à função pública, de modo que a vítima primária desse delito é o Estado, já o servidor ofendido é apenas o sujeito passivo secundário. Frise-se, ainda, que desacatar significa: “menosprezar a função pública exercida por determinada pessoa. Em outras palavras, ofende-se o funcionário público com a finalidade de humilhar a dignidade e o prestígio da atividade administrativa.” (MASSON, Cléber. Direito Penal Esquemático. 4ª Edição, São Paulo: Método, 2014, p. 748). Com efeito, presumir que ofensas irrogadas contra a Administração e contra o funcionário público devam permanecer impunes não se

coaduna com a lógica do ordenamento jurídico, nem com a própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos, uma vez que esta assegura a impossibilidade de censura prévia à liberdade de expressão, o que não há no delito de desacato, na medida em que a sanção é posterior à transgressão legal. É este, inclusive, o entendimento jurisprudencial mais recente: "Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela continua a ser crime, conforme previsto no art. 331 do Código Penal." STJ. 3ª Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antônio Saldanha Palheiro, J.: 24/05/2017. Ademais, a derrogação de dispositivo do ordenamento jurídico somente pode ocorrer por norma interna, não se admitindo que tal ocorra por legislação emanada de autoridades estrangeiras. "APELAÇÃO CRIMINAL. Desacato. Sentença condenatória. Defesa alega, preliminarmente, a ocorrência de revogação do artigo 331 do Código Penal, pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Inocorrência. No mérito, intenta a absolvição, em razão da insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Absolvição que não se mostra possível. Condenação bem embasada nos elementos probatórios constantes dos autos. Conversão da pena. Possibilidade Recurso provido, em parte, para converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos" (TJSP, 1ª Câ. Dir. Crim., Des. Péricles Piza, Ap.Crim. nº 0002919-02.2012.8.26.0564, v.u., j. em 24/11/2014).

"DESACATO - ART. 331 DO CP - Incompatibilidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos - Inocorrência - Absolvição por insuficiência de provas Inadmissibilidade - Palavra da vítima, em consonância com a prova testemunhal - Pena mantida - Recurso não provido" (TJSP, 13ª Câ. Crim., rel. Des. Renê Ricupero, Ap. nº 0010861-28.2011.8.26.0562, j. 17/10/2013). (Ap. nº 0002372-72.2016.8.26.0482, 3ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Toloza Neto, 18.12.2018)

DESACATO - Ofensas irrogadas a policiais no exercício de suas funções e em razão das mesmas - delito caracterizado - Indeferimento.214 - Configura-se o crime de desacato e não contra honra, o fato de o agente, em razão da intervenção de policiais, no exercício de suas funções, no deslinde de um tumulto criado em posto de gasolina, lançar contra os mesmos expressões ofensivas no sentido de menosprezá-los. RJDTACRIM VOLUME 1 JANEIRO/MARÇO 1989 PÁG.: 222 RELATOR:- LUIZ PANTALEÃO

DESACATO - Advogado que, na defesa de seu cliente, exalta-se passando a atacar o Juiz com palavras aviltantes e comportamento acintoso - Delito, em tese, caracterizado - "Writ" denegado.175 (a) - Aquele que embora no "manus" da defesa de seu cliente, extravasa, passando a atacar o Juiz que preside o ato, que naquela oportunidade representa a lei, revestido da autoridade jurisdicional, através de palavras aviltantes e comportamento acintoso, pondo em dúvida a sua imparcialidade abandonando a defesa do cliente e a sala de audiência em altos brados, em tese, comete o delito de desacato. RJDTACRIM VOLUME 2 ABRIL/JUNHO 1989 PÁGINA: 185 RELATOR:- RIBEIRO DOS SANTOS.

DESACATO - Funcionário que já encerrou o expediente do dia - Atipicidade não reconhecida.166 (b)- A lei penal não autoriza distinção entre o Funcionário que se encontre no horário de expediente ou fora dele e o certo é que pode o Funcionário Público exercer suas funções não só nos limites físicos de seu gabinete, além de, propter officium poder ser agravado em sua honra independentemente do local em que se encontre. RJDTACRIM VOLUME 3 JULHO/SETEMBRO 1989 PÁGINA: 185 RELATOR:- MARREY NETO

Ainda, a ameaça foi apta a tipificar o crime denunciado. "O dolo de ameaça é a vontade consciente de se manifestar o propósito de um mal injusto e grave, com o im de intimidar, pouco importando que o agente, no seu íntimo, não tenha o intuito de realizar o mal prometido. (TACRIM-SP- AC- Rel.Silva Franco- UTACRIM 41/232)".

As vítimas, policiais militares, confirmaram as ofensas e ameaças pelo acusado. Disseram que o veículo do réu foi abordado por outra equipe, em razão de irregularidades. Considerando que o local é conhecido pelo tráfico de drogas, foram encaminhados como equipe de apoio. Narraram que quando o réu percebeu que o veículo seria apreendido e recolhido ao pátio, ele começou a alterar-se e declarar que era traficante e do "PCC", além de ameaçar matar os policiais. Disseram, ainda, o réu proferiu ofensas, dizendo que os policiais eram "verme" e "lixo". Por fim, deram ordem de prisão, momento em que ele resistiu e foi necessário usar força para algemar o réu, mas foi encaminhado ao hospital e a Delegacia.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

"Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas ("Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Roubo simples tentado e ameaça - art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) - Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente - Condenação mantida Penas corretamente fixadas - Regimes inalterados, diante da inércia do MP Recurso defensivo improvido. (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

APELAÇÃO - tráfico de drogas qualificado. Apelante que nega o delito. Testemunha de defesa sem credibilidade por contradições e inconsistência fática de sua fala, inclusive com determinação de processo para averiguar o falso testemunho. Testemunhas de acusação coesas quanto ao essencial. Pequeno desvio é derivado da condição de abordagem. Policial é testemunha como qualquer outra pessoa e impugnação a ele deve ser específica, determinada e não genérica pela origem. Art. 59, CP - pena fundamentada, critério trifásico obedecido, regime prisional com previsão legal. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Criminal 1500462-48.2018.8.26.0228; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalheiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/04/2020; Data de Registro: 20/04/2020)

Não há nos autos prova de que os policiais tivessem intenção de prejudicar o réu, atribuindo-lhe falsamente a prática de crime.

No mais, a palavra da vítima assume grande relevância e merece ser prestigiada, notadamente porque ela não teria razão para acusar injustamente um inocente. CRIME DE AMEAÇA (artigo 147, caput, do Código Penal) - Vítima policial militar e condutora do réu, preso em flagrante - Declaração da vítima, policial militar, tanto na delegacia, quanto em Juízo, de que o réu disse que iria descobrir quem eram os familiares do ofendido - Ameaça proferida no momento em que era colhida a qualificação do réu, na cela - Vítima que reportou o fato a colega de farda -

Colega de farda que, embora não presenciasse a ameaça, confirmou que a vítima lhe reportara o fato - Delito de ameaça que empresta especial relevância às palavras da vítima - Ameaça apta a causar mal injusto e grave - Dosimetria da pena bem aplicada, sendo a pena-base no mínimo legal, majorada em 1/3, porque o réu é plurirreincidente (fls. 20/23 - processos 31-27.2015, 8228-05.2014 e 1500595-24.2018), totalizando 1 mês e 10 dias de detenção, no regime semiaberto, tornada definitiva, porque ausentes causas de aumento ou diminuição - Impossibilidade de se aplicar alternativamente a pena de multa, prevista no preceito secundário da norma penal - Impossibilidade de aplicação, também, do regime aberto, mesmo que haja a prova de trabalho com registro em carteira - Plurirreincidentência que afasta os referidos benefícios legais - Manutenção da respeitável sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos - Recurso, da douta Defesa, ao qual se nega provimento. (TJSP; Apelação Criminal 1500027-03.2021.8.26.0541; Relator (a): Fernando Antonio de Lima; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível e Criminal; Foro de Santa Fé do Sul - 1ª Vara; Data do Julgamento: 16/12/2021; Data de Registro: 16/12/2021)

Por fim, o réu nem sequer se dignou em comparecer em Juízo para dar sua versão dos fatos. No mais a negativa do réu, na fase policial, restou isolada do conjunto probatório (fls. 07).

Assim, os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas contra o acusado.

Desta forma, pela prova dos autos, não pode alegar-se a atipicidade da conduta, posto que resta comprovado o dolo, ou seja, a intenção de ofender, humilhar, injuriar, causar vexame e/ou menosprezar o funcionário público em razão de suas funções.

APELAÇÃO CRIMINAL - DESACATO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - NÃO ACOLHIMENTO - Tendo o conjunto probatório demonstrado com segurança a prática do delito de desacato, inviável a absolvição - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0018076-11.2010.8.26.0006; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Regional VI - Penha de França - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/10/2015; Data de Registro: 11/11/2015)

Por fim, nada há nos autos que possa macular a acusação, vez que as provas colhidas são firmes e contundentes no sentido de que o acusado ameaçou gravemente os policiais.

AMEAÇA. Palavra da vítima no sentido de que o agente a ameaçou de morte. Confirmação pelo restante do conjunto probatório. Prova. Suficiência. Absolvição Impossibilidade. - A versão da vítima, confirmada pelo restante do conjunto probatório dos autos, no sentido de que o agente a ameaçou de morte, é suficiente para demonstrar a prática do crime de ameaça. (TJSP; Apelação Criminal 0003106-37.2009.8.26.0589; Relator (a): João Morenghi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Simão - Vara Única; Data do Julgamento: 23/05/2012; Data de Registro: 11/06/2012)

NULIDADE - não comparecimento do réu em audiência e revelia decretada - réu que deixou de informar novo endereço ao juízo e, por isso, não foi encontrado no endereço constante dos autos e sem tempo hábil para sua localização antes da audiência designada - dever do réu manter seu endereço atualizado nos autos - tentativa de retardo do andamento do processo - revelia bem decretada - preliminar afastada. AMEAÇA - palavra da vítima e depoimento de testemunhas presenciais confirmando que réu ameaçou a vítima - prova firme da ameaça - condenação de rigor. PENA - fixada no mínimo legal e agravada em razão das relações familiares - provimento parcial para concessão do sursis. (TJSP; Apelação Criminal 3007195-05.2013.8.26.0624; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito

Criminal; Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/08/2017; Data de Registro: 18/08/2017)

Vias de fato e ameaça - Palavras da vítima e de testemunha - Prova suficiente - Conduta típica - Estado emocional alterado do agente que não justifica o comportamento - Condenação mantida; Vias de fato - Aplicação do Princípio da Insignificância - Não cabimento - Súmula nº 589, do Superior Tribunal de Justiça - Réu portador de maus antecedentes - Reincidência não comprovada - Regime aberto - Impossibilidade - Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Criminal 0001545-44.2017.8.26.0347; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Matão - Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020)

Portanto, pelas provas colhidas nos autos, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção, para o desacato. E, 01 (um) mês de detenção, relativo ao delito de ameaça.

À míngua de circunstâncias atenuantes a serem consideradas, torno a pena definitiva.

Por fim, ante a ocorrência de concurso material (art. 69, do CP), em relação aos crimes de ameaça e desacato, as penas devem ser somadas, perfazendo um total de 07 (sete) meses de detenção.

O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto.

O réu poderá apelar em liberdade, tendo em vista que responde solto ao presente processo.

Tratando-se de delito praticado com grave ameaça ou violência à pessoa, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou qualquer outro benefício, por lhe faltar o requisito da suficiência, ex vi legis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu PAULO ROGERIO DO NASCIMENTO FERREIRA à pena de 07 (sete) meses de detenção, no regime aberto, como incurso no artigo 147, "caput" e no artigo 331, ambos do Código Penal; bem como para condená-lo no pagamento das custas processuais, que fixo em 100 UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03.

P. I. C.

Americana, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA